



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

27 בינואר 2025

1835

כ"ז בטבת התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה)

(תיקון), התשפ"ה-2025 524

הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 1 1. בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה), התשפ"ד–2024' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

דבריו הסבר

ביום ד' באב התשפ"ד (8 באוגוסט 2024) תוקן חוק הפצת שידורים באמצעות חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה), התשפ"ד–2024' (להלן – הוראת השעה). במסגרת הוראת השעה נקבע כי כל ערוצי הטלוויזיה המסחריים הפועלים בישראל מכוח רישיון לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990, הן בעלי הרישיונות הוותיקים, הן הערוצים הזעירים וכן בעלי זיכיון שידורי רדיו (להלן ביחד – המשדרים המסחריים), יופצו על גבי המערך בטכנולוגיית חדות רגילה (Standard-Definition) ולא יצטרכו לשלם כלל בעבור ההפצה. חלף זאת, נקבע כי מימון הפעלת המערך בתקופת הוראת השעה יגיע בעיקרו מהמשדרים הציבוריים ובמידה מוגבלת מאוצר המדינה.

עוד קודם הוראת השעה עיקר נטל מימון המערך הושט על המשדרים הציבוריים. לפי המצב שקדם להוראת השעה, עלייתם של ערוצים נוספים למערך הייתה אמורה לצמצם את הקיבולת הפנויה שהמשדרים הציבוריים נדרשים לממן, ובהתאם – לצמצם את סך ההוצאה הנדרש מצידם בקשר למערך.

הוראת השעה שינתה את ההסדר הנורמטיבי וקבעה כי המשדרים המסחריים לא יידרשו לשלם בעבור הפצתם. בעקבות קביעה זו היקף המימון שרובץ לפתחם של המשדרים הציבוריים, ובכלל זה תאגיד השידור הציבורי, לא הצטמצם, חרף העלייה בניצול הקיבולת של המערך (ובמקביל ירידה בקיבולת שנותרה פנויה). עם זאת, נקבע בהוראת השעה כי עד לתאריך ב' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025) תבוצע סגירה של אחד משני המרבבים הפועלים. יישומה של חובה זו וסגירת מרבב אחד עד למועד האמור צפויים להביא לחיסכון מעשי בעלות הכוללת של הפעלת המערך המוערך בסכום של כ-8 מיליון שקלים חדשים בשנה, וחיסכון זה צפוי להשפיע במישרין על היקף המימון של המשדרים הציבוריים, בייחוד על תאגיד השידור הציבורי, ולהקטין את נטל ההוצאה הכולל המוטל עליהם בקשר לפעילות המערך.

עוד נקבע בהוראת השעה כי אם סגירת המרבב לא תושלם עד יום ב' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025) ולא ייווצר חיסכון למשדרים הציבוריים, יישא אוצר המדינה בתשלום בעד הפצת המשדרים המסחריים.

הסדר זה נקבע כהוראת שעה שתחול עד יום ב' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025), שנקבע גם כמועד האחרון להשלמת ההליכים לסגירת אחד המרבבים שבעקבותיה

כללי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב–2012' (להלן – חוק הפצת שידורים), נועד להסדיר הפצה קרקעית של שידורי טלוויזיה ורדיו באמצעות תחנות שידור אלחוטיות בשיטה הספרתית (דיגיטלית) בחינם לציבור. הפצה זו נעשית כיום באמצעות מערך "עידן פלוס" (להלן – המערך). חוק זה מסדיר רכיבים שונים כגון: זהות הגורם שיפעיל את מערך ההפצה (כיום – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו וכן אפשרות להפעלה בידי גורם מפעיל פרטי לאחר הליך הפרטה), זהות המשדרים ששידוריהם יופצו על גבי המערך הסדרי התשלום והמימון בעד הפעלת המערך ועוד.

הסדרת הפצת השידורים שעוגנה בחוק קבעה משטר של משק כספים סגור, כך שמימון הפצת השידורים יחול על גופים אשר יעשו שימוש במערך ההפצה לצורך הפצת שידורים. ליבת הסדר המימון להפעלת המערך נקבעה באופן המגלם את מבנה העלויות של המערך, אשר מבוסס בעיקרו על עלות קבועה ואינו נגזר במישרין ממספר הערוצים המופצים במערך בפועל. מערך הפצת השידורים מורכב מכמה מרבבים (Multiplexers) אשר כל אחד מהם מאגד כמה ערוצי טלוויזיה המשודרים על גבי אפיק תדר אחד, ובכך גדל מספר הערוצים אשר מופצים בחינם לציבור. עלות הפעלה של מרבב אינה תלויה במספר הערוצים המופצים על גביו. מבחינה נורמטיבית נקבע כי העלות תחולק לפי השימוש בפועל של הערוצים השונים. כך נקבע, כי כל גוף משרד ששידוריו מופצים על גבי המרבב ישלם את העלות הישירה המיוחסת להפצתו, ואם נותרה קיבולת הפצה לא מנוצלת, נקבע כי החובה לשלם בעבורה תחול על גופים ציבוריים שמפיצים שידורים באמצעות המערך: תאגיד השידור הישראלי והכנסת בעד שידורי ערוץ הכנסת (להלן – המשדרים הציבוריים). הסדר התשלום האמור נקבע בסעיף 9(ב) לחוק הפצת שידורים.

עוד נקבע בחוק הפצת שידורים כי על ערוצים בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה חלה חובה להיות מופצים במערך, ולפיכך הם חייבים בתשלום בעבור השידורים המופצים, ואולם בשל העלות הגבוהה יחסית להפצה של ערוצים במערך, ערוצים בעלי רישיון זעיר וזעיר ייעודי כהגדרתם בסעיף 17 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990' (להלן – ערוצים זעירים; חוק הרשות השנייה) רשאים להיות מופצים במערך אם יבקשו זאת ובכפוף לתשלום, אך הם אינם מחויבים בכך.

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 1398.

(1) ברישה, במקום "ועד יום ב' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025)" יבוא "ועד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025)";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) אחרי סעיף 7א יבוא:

7ב. בתקופה שמיום ג' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025) עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025) הגורם המפעיל יעשה שימוש במרבב אחד בלבד (בסעיף זה – המרבב הפעיל), ועל אף הוראות סעיפים 6 עד 7א –

(1) הגורם המפעיל לא יפיץ, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו שלא הופצו ערב תחילתו של חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה–2025 (בסעיף זה – החוק המתקן), אלא אם כן נותרה קיבולת פנויה להפצתם במרבב הפעיל;

(2) הגורם המפעיל לא יפיץ, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים בסעיף 6א(א) בטכנולוגיית חדות גבוהה אלא אם כן השידורים כאמור הופצו ערב תחילתו של החוק המתקן בטכנולוגיה כאמור ונותרה קיבולת פנויה להפצתם במרבב הפעיל, בטכנולוגיה האמורה";

ד ב ר י ה ס ב ר

וכן הסדר ייעודי לעניין פתיחת מרבב חדש לצורך הפצת שידורים (בסעיף 7א), בתקופה שמיום ג' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025) עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025), יעשה הגורם המפעיל שימוש במרבב אחד בלבד בהתאם להוראות האלה:

בפסקת משנה (1) מוצע שהגורם המפעיל (הרשות השנייה) לא יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו שלא הופצו ערב תחילתה של הוראת השעה אלא אם כן נותרה קיבולת פנויה להפצתם במרבב הפעיל;

בפסקת משנה (2) מוצע כי הגורם המפעיל לא יפיץ, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים בסעיף 6א(א) בטכנולוגיית חדות גבוהה, אלא אם כן השידורים כאמור הופצו ערב תחילתו של החוק המתקן בטכנולוגיה כאמור ונותרה קיבולת פנויה להפצתם במרבב הפעיל, בטכנולוגיה האמורה. זאת, כיוון שטכנולוגיית חדות גבוהה דורשת היקף כפול של משאבי קיבולת מאלה הנדרשים להפצה בחדות רגילה. יצוין כי הקיבולת הקיימת כיום מספיקה להפצה של כל השידורים הקיימים, רדיו וטלוויזיה, בחדות רגילה, ולא מוכרת כוונה להוסיף עליהם שידורים נוספים בטווח הזמן הקרוב. כמו כן ייתכן כי משרדים ששידורו בטכנולוגיית חדות גבוהה יידרשו לשדר מעתה בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד.

יופחתו התשלומים בעד ההפצה החלים על המשדרים הציבוריים, מתוך כוונה לקבוע הסדר קבע כולל להפעלת מערך תחנות השידור הספרתיות או מערך אחר שיחליף אותו. ההסדר הכולל עודד מצוי בגיבוש פנים-ממשלתי, ולכן מוצע להאריך את ההסדר שבהוראת השעה בחודשיים נוספים. כמו כן, ובהתחשב בעובדה שבתקופה זו ייעשה שימוש במרבב אחד בלבד כיוון שתופסק פעילותו של אחד המרבבים הפעילים, מוצע לקבוע הוראות והגבלות לעניין השימוש בקיבולת של המרבב היחיד שנותר פעיל.

סעיף 1 לפסקה (1)

מוצע להאריך את הוראת השעה בחודשיים נוספים כדי לאפשר גיבוש והבאה של הסדר כולל להפצת שידורים במסגרת הצעת חוק ממשלתית שלמה.

לפסקה (2)

מכיוון שהפצת השידורים צפויה להתבצע באמצעות מרבב אחד (כיוון שתופסק פעילותו של אחד המרבבים) וכדי שלא יחרגו השידורים המופצים ממגבלת הקיבולת של המרבב שנותר, מוצע להוסיף להוראת השעה את סעיף ו(א1) אשר על פיו אחרי סעיף 7א לחוק הפצת שידורים יבוא סעיף 7ב שכותרתו "שימוש במרבב אחד בלבד". בסעיף 7ב מוצע כי על אף הוראות סעיפים 6, 7 ו-7א שבהן חלה על הגורם המפעיל החובה להפיץ שידורים לבקשת גופים כאמור

(3) בפסקה (2), בסעיף קטן (ח) המובא בה:

(א) בפסקה (1), ברישה, במקום "החל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד יום ב' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025)" יבוא "בעד התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025)";

(ב) בפסקה (2), ברישה, במקום "בתקופה האמורה" יבוא "בעד התקופה האמורה";

(ג) פסקה (4) – לא תיקרא.

דברי הסבר

לפסקה (3)

בפסקת משנה (ג) מוצע לבטל את חלופת המימון של ההפצה מתוך אוצר המדינה, אשר לאור האמור לא צפויה להתממש. בשים לב לכך, מוצע להסיר את ההוראה העוסקת בכך מהוראת השעה.

וזו לשונה של הפסקה שמוצע למחוק:

"(4) על אף האמור בפסקה (3) ובסעיף קטן (א), לא הושלמה הפסקת פעילות המרבב עד המועד כאמור בפסקה (3), יישא הגורם המפעיל בעלויות דמי ההפצה בשל הפצת שידוריהם של הגופים המנויים בפסקה (1)(א) ו-(ב) מסכום שאוצר המדינה יעביר לו לשם כך"

בפסקאות משנה (א) ו-(ב) מוצע להבהיר כי משדרים מסחריים לא יישאו בתשלום דמי ההפצה בעד תקופת הוראת השעה – החל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד לפקיעתה, אשר על פי המוצע מוארכת עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025). בתקופה זו יישאו בתשלום, כאמור לעיל, המשדרים הציבוריים.

בהתאם למידע הקיים בידי משרד התקשורת, סגירת המרבב תושלם עד יום ב' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025), בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהוראת השעה. לפיכך,